МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 10 дугаар сарын 31 № 03/55 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН ОЙРАД ХӨГЖИМТ
ЖҮЖГИЙН ТЕАТРЫН
ДАРГА Б.ЛХАГВАСҮРЭН ТАНАА

Увс аймгийн Ойрад хөгжим жүжгийн театрын Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч Н.Сийлэгмаагаас "...тус театрын дарга Б.Лхагвасүрэн нь түүнд ажлын байрны дарамт болон ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх" гомдлыг Комисст гаргажээ.

Комисс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2025 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр гомдолд холбогдогч Увс аймгийн Ойрад хөгжимт жүжгийн театрын дарга Б.Лхагвасүрэн болон тус театрын нэр бүхий ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга авч, гомдлын хүрээнд холбогдох баримтуудыг цуглуулан дүн шинжилгээ хийх зэргээр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон. Үүнд:

1.Ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх Н.Сийлэгмаагийн гомдлыг Увс аймгийн Цагдаагийн газраас шалгаад хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн тул цаашид зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах боломжгүй гэх үндэслэлээр 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэжээ. Ойрад театрын дарга Б.Лхагвасүрэн нь "Цагдаагийн байгууллагаас дээрх гомдлыг шалгаад хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон нь бэлгийн дарамт үзүүлсэн боловч хөөн хэлэлцэх хугацаа нь дууссан" гэж ойлгогдож байна хэмээн үзэж, Увс аймгийн Прокурорын газарт гомдол гаргасан байна. Увс аймгийн Прокурорын газрын 2025 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 100 дугаартай хариу мэдэгдэх хуудсаар Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Ц.Эрхбаярын зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзах тухай шийдвэрийг хүчингүй болгож, буцаажээ. Н.Сийлэгмаа нь Ойрад театрын дарга Б.Лхагвасүрэн нь түүнд ажлын байрны дарамт болон бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэх гомдлыг Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Салбарын хяналт, зохицуулалтын хэлтэс болон Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төв зэрэг газруудад тус тус гаргасан байна.

Тус театрын даргаас ямар нэгэн албан ёсны тушаал, шийдвэр гаргалгүйгээр Н.Сийлэгмаагийн ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан Архив-бичиг хэргийн ажлаас бичиг хэргийн чиг үүргийг нь эрхлүүлэхгүйгээр архивын ажлыг нь гүйцэтгүүлж байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулиар хориглосон ажлын байрны дарамтын шинжийг агуулсан байж болзошгүй байна.

2.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх

1500700188

үүрэгтэй" гэж хуульчилсан. Ойрад хөгжимт жүжгийн театрын хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарсан тохиолдолд уг гомдлыг шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгаагүй байна.

3.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж заасан. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах хайрцаг тус байгууллагад байхгүй, байгууллагын мэдээллийн самбарт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зурагт хуудас, зөвлөмжийг байршуулаагүй байна.

4.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасны дагуу "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах арга хэмжээг авна" гэж заасан. Гомдол шалгах ажиллагааны явцад тус байгууллагын сүүлийн 2 жилийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулагдаагүй байгаа нь хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг илтгэж байна.

5.Тус байгууллагын ёс зүйн хорооны дарга нь шилжин явсан, ёс зүйн дэд хороо нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахгүй, тус байгууллагад гарч байгаа ёс зүйн зөрчлийг цаг тухайд нь хянан шийдвэрлэхгүй, ажилтнуудад ёс зүйн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил явуулахгүй байх зэргээр зохих ёсоор ажиллахгүй байгаа нь Төрийн албан хаагчийн Ёс зүйн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3 дахь хэсгийг зөрчиж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж ажиллах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох, бүх төрлийн дарамт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах, энэ чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргаж, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулах;

2.Тус театрын аливаа ажилтнаар хүчин төгөлдөр байгаа ажлын байрны тодорхойлолтод заагдаагүй өөр, нэмэлт ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх тохиолдолд холбогдох тушаал шийдвэрийг тухай бүр албажуулан гаргаж, ажлын байрны тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээнд зохих нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсаны үндсэн дээр тухайн ажил, үүргийг гүйцэтгүүлж байх;

3.Ажилтан, түүний төлөөллөөс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг батлан мөрдүүлэх, бүртгэл хөтлөх, ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд хариуг заавал өгөх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах, боломжит хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх талаар захиргаа, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

4.Байгууллагын ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулж, идэвхтэй, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангах, тус театрын ажилтнуудын гаргасан ёс зүйн зөрчлийг тухай бүр хянан шийдвэрлэж, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчид тухай бүр

хариуцлага тооцож хэвших, байгууллагын ажилтнуудад ёс зүйн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль болон Соёлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсэг, 15.2.1 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

5.Гомдол гаргагч Н.Сийлэгмааг Комисст болон бусад байгууллагад гомдол гаргасан, тайлбар мэдээлэл өгснийх нь төлөө түүнд аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэхгүй байх, хөдөлмөрлөх нөхцөлөөр хангаж ажиллахыг анхааруулж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ